NETOCLARO

Despido y finiquito: cartas, papeleta y plazos

Qué firmar, cómo reclamar lo que falta y cómo presentar la papeleta de conciliación sin perder el plazo de 20 días hábiles.

Carta «no conforme» | Reclamación de cantidad | Papeleta de conciliación | Plazos legales | Checklist

NetoClaro · netoclaro.vercel.app · hola@numimates.com
No es asesoramiento jurídico. Contenido preparado con ayuda de IA y revisado con fuentes oficiales (Estatuto de los Trabajadores y Ley reguladora de la jurisdicción social).

Antes de nada. Esta guía explica los pasos que da la ley y te deja modelos para rellenar. No es asesoramiento jurídico ni sustituye a un abogado laboralista, a un graduado social o a tu sindicato. Si el despido puede ser nulo (embarazo, baja médica, represalia, discriminación) o hay mucho dinero en juego, consulta con un profesional cuanto antes: en la jurisdicción social los trabajadores tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita sin tener que acreditar ingresos (Ley 1/1996, art. 2.d).

1. Los plazos que no puedes dejar pasar

Qué	Plazo	Desde cuándo	Norma
Impugnar el despido (papeleta de conciliación y demanda)	**20 días hábiles**	El día siguiente al despido	Art. 59.3 ET y art. 103 LRJS
Reclamar cantidades (finiquito mal calculado, salarios, vacaciones)	1 año	Desde que pudiste reclamarlas	Art. 59.1 y 59.2 ET
Pedir el paro sin perder días	15 días hábiles	Desde el día siguiente a la situación legal de desempleo	Art. 276 LGSS

- **Días hábiles:** no cuentan sábados, domingos ni festivos (art. 182 LOPJ). **Agosto sí cuenta** en el despido (art. 43.4 LRJS).
- El plazo del despido es de **caducidad**: no se interrumpe, solo se suspende al presentar la papeleta y vuelve a correr al día siguiente del acto de conciliación, o a los 15 días hábiles si no se ha celebrado (art. 65 LRJS).
- Si la conciliación no se celebra en 30 días, puedes seguir con la demanda.
- El Excel calcula el último día con los festivos de tu comunidad. Aun así, **no apures**: preséntala en la primera semana.

2. El día que te dan el finiquito

El finiquito es el documento con la liquidación de lo que se te debe: salario de los días trabajados del mes, vacaciones no disfrutadas y la parte de las pagas extra. La indemnización, si la hay, va aparte o en el mismo documento. Tienes derecho a que un representante de los trabajadores esté presente cuando lo firmes (art. 49.2 ET) y a llevártelo para revisarlo.

1. **Comprueba cada concepto** con la hoja «Comprobación» del Excel.
2. **Si falta dinero o no estás de acuerdo con el despido**, no firmes «conforme». Firma escribiendo antes de tu firma: *«Recibí, no conforme»* y la fecha. Así cobras lo que te dan y conservas el derecho a reclamar el resto y a impugnar el despido.
3. **Pide copia** de todo lo que firmes: carta de despido, finiquito y certificado de empresa (lo necesitas para el paro; la empresa lo envía al SEPE).

Texto para escribir a mano junto a tu firma

Recibí, no conforme con la liquidación ni con la extinción del contrato. En `[ciudad]`, a `[fecha]`.

3. Modelo: carta de disconformidad con el finiquito

Envíala por burofax con certificación de contenido o entrégala en mano con copia sellada. Sirve para dejar constancia y para interrumpir el plazo de un año de las cantidades.

[Nombre y apellidos]
DNI/NIE: [número]
Domicilio: [dirección]

A la atención de la dirección de [nombre de la empresa], CIF [CIF]
[domicilio de la empresa]

En [ciudad], a [fecha]

Asunto: disconformidad con la liquidación de mi relación laboral y reclamación de cantidad

He prestado servicios para esta empresa desde el [fecha de inicio] con la categoría de [categoría] y un salario bruto de [importe] euros mensuales con [12/14] pagas. El [fecha] se extinguió mi contrato por [despido / fin de contrato / baja voluntaria].

He recibido la liquidación (finiquito), que firmé como «no conforme», por un total de [importe] euros. No estoy de acuerdo con las siguientes cantidades:

- Vacaciones no disfrutadas: [días] días, [importe que corresponde] € (se me abonan [importe] €).
- Parte proporcional de las pagas extraordinarias: [importe que corresponde] € (se me abonan [importe] €).
- [Otros conceptos: salario del mes, horas extra, complementos del convenio].

Por ello, les requiero para que en el plazo de diez días me abonen la diferencia de [importe total] euros mediante transferencia a la cuenta [IBAN]. En caso contrario, ejercitaré las acciones legales que me correspondan, empezando por la papeleta de conciliación ante el servicio de mediación de mi comunidad.

Atentamente,

[Firma]

4. Modelo: reclamación previa y contenido de la papeleta por despido

La papeleta se presenta en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de tu comunidad. Casi todas tienen un formulario propio (en papel y en la sede electrónica, con certificado digital o Cl@ve): úsalo y copia en él este contenido.

Papeleta de conciliación por despido

Solicitante: [nombre, DNI/NIE, domicilio, teléfono y correo].

Empresa: [razón social, CIF y domicilio; si es un grupo o una contrata, todas las empresas].

Hechos:

1. Presto servicios para la empresa desde el [fecha], con la categoría de [categoría], en el centro de trabajo de [dirección], con un salario bruto de [importe] € al mes con prorrata de pagas extra ([importe anual] € al año). Convenio aplicable: [convenio].
2. El [fecha] la empresa me comunicó el despido con efectos del [fecha], alegando [motivo de la carta]. Adjunto la carta.
3. No soy ni he sido en el último año representante legal ni sindical de los trabajadores.
4. Considero que el despido es improcedente porque [los hechos de la carta no son ciertos / no se ha seguido el procedimiento / la causa no justifica el despido].

Pretensión: que se reconozca la improcedencia del despido y se me readmita con abono de los salarios de tramitación o, a elección de la empresa, se me indemnice con [importe del Excel] €. Reclamo también [importe] € de diferencias del finiquito.

Solicito que se cite a las partes al acto de conciliación.

En [ciudad], a [fecha]. Firma: [firma]

Si el despido puede ser nulo (vulneración de derechos fundamentales, embarazo, permisos por cuidado, baja médica), la pretensión es la nulidad con readmisión: pide asesoramiento antes de presentarla.

5. Paso a paso de la conciliación

1. **Presenta la papeleta** en el registro del servicio de mediación de tu comunidad o en su sede electrónica. Lleva copia para ti y una por cada empresa. Guarda el justificante con la fecha: desde ahí el plazo queda suspendido.
2. **Recibes la citación** con día y hora. La empresa también.
3. **Acto de conciliación.** Puedes ir solo o acompañado de abogado, graduado social o sindicato. Hay tres resultados: *con avenencia* (acuerdo, que se puede ejecutar como una sentencia), *sin avenencia* (no hay acuerdo) o *intentado sin efecto* (la empresa no acude).
4. **Si no hay acuerdo, demanda** ante el Juzgado de lo Social con el certificado del acto. Te quedan los días hábiles que no habías gastado antes de presentar la papeleta: cuéntalos bien.
5. **Juicio.** En primera instancia no es obligatorio ir con abogado (art. 18 LRJS), pero si vas a ir con uno, dilo en la demanda.

> Mientras reclamas, **pide el paro**: reclamar el despido no impide cobrarlo. Si luego te readmiten o cambia la indemnización, el SEPE lo regulariza.

6. Checklist

- ☐ Carta de despido (con la fecha en que te la dieron)
- ☐ Contrato y prórrogas
- ☐ Nóminas de los últimos 12 meses
- ☐ Comprobación del Excel impresa
- ☐ Firma «Recibí, no conforme» si falta dinero
- ☐ Papeleta presentada antes del último día del Excel

- ☐ Documento de finiquito propuesto
- ☐ Informe de vida laboral (Seguridad Social)
- ☐ Convenio colectivo aplicable (BOE o boletín de tu provincia)
- ☐ Justificante de la papeleta guardado
- ☐ Paro pedido en 15 días hábiles
- ☐ Certificado de empresa enviado al SEPE

Fuentes

- Real Decreto Legislativo 2/2015, Estatuto de los Trabajadores: arts. 38, 49, 53, 55, 56, 59 y DT 11.ª. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
- Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social: arts. 18, 43, 63 a 68 y 103 a 113. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936
- Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, art. 182. Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, art. 2.d.
- Real Decreto Legislativo 8/2015, Ley General de la Seguridad Social, art. 276.

Edición 2026-2027. No es asesoramiento jurídico. El contenido se ha preparado con ayuda de inteligencia artificial y se ha revisado con las fuentes oficiales citadas; las normas pueden cambiar y tu convenio puede mejorar estos mínimos. Dudas sobre el producto: hola@numimates.com.